

1501154-07.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2131621/2020 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 11644044 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA,

170/20/401 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 170/2020 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501154-07.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501154-07.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2131621/2020 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 11644044 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA,

170/20/401 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 170/2020 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA,

2131621 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISAIAS SANTOS DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

ISAIAS SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 07 e 10, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 29 de maio de 2020, às 12h40, na Rua Arealva, nº 35, Vila Helemar, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 46 (quarenta e seis) invólucros contendo cocaína, 27 (vinte e sete) porções de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha e 23 (vinte e três) porções de cocaína petrificada - crack; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Cf. auto de exibição e apreensão de fls. 05/06

e Laudo de Constatação de fls. 14/17).

Segundo a denúncia, na data sobredita, policiais civis receberam notícia anônima de que um indivíduo estava realizando a venda de entorpecentes próximo ao local. Então, de posse das características do denunciado, os policiais saíram em diligências e divisaram ISAÍAS, o qual possuía as mesmas características informadas, servindo a um usuário e decidiram pela abordagem. Em revista pessoal no denunciado, foi encontrada uma sacola, contendo em seu interior 46 (quarenta e seis) porções de cocaína, 27 (vinte e sete) porções de maconha e 23 (vinte e três) porções de crack, bem como a quantia de R\$ 15,00 (quinze reais) proveniente da venda ilícita já realizada. Informalmente, ISAÍAS confessou a prática delitiva. A natureza, quantidade, circunstância da apreensão da droga e a forma de acondicionamento, evidenciam que as substâncias se destinavam a entrega a consumo de terceiro.

A denúncia foi recebida em 04 de junho de 2020 (fls. 61/62).

O acusado constituiu Defesa Técnica (fl. 60), foi considerado devidamente citado (fl. 61/62) e apresentou resposta à acusação (fls. 64/65).

Foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária (fl. 70/71).

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas 02 (duas) testemunhas arroladas pelas partes, sendo o acusado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais, pugnando pela absolvição por falta de provas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

Não obstante a materialidade delitiva restar comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01); no boletim de ocorrência (fls. 02/04); no auto de exibição e apreensão (fls. 05/06); no laudo de constatação provisório (fls. 14/17) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 75/77), esses dois últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas; pelo dinheiro apreendido; não há provas suficientes da autoria.

Na fase policial, a testemunha William Emmanoel Paes Lima, policial civil, relatou que estava de serviço em companhia do Delegado de Polícia Heron, quando em apuração a denúncia apócrifa de tráfico de drogas, segundo o denunciante, em local conhecido como ponto de venda de drogas, na rua Arealva, 35, na cidade de Carapicuíba/SP. Segundo o denunciante, traficantes agem livremente no local, informando até as características do indivíduo que ali estaria. Em posse das características do investigado, deslocaram-se até o referido local e visualizaram o indivíduo com as características anotadas, e passaram a observar que os "clientes" chegavam nele entregavam o dinheiro e ele retirava a droga de uma sacola que estava com ele e entregava para o cliente. Observaram por cerca de 05 minutos e resolveram proceder a abordagem. No ato da abordagem, com o investigado identificado como sendo Isaías Santos de Oliveira, foi encontrada uma sacola com a quantia de R\$ 15,00 (quinze reais) em notas miúdas, 46 invólucros plásticos contendo substância esbranquiçada semelhante a "cocaína", 27 invólucros plásticos contendo substância esverdeada semelhante a "maconha", 23 invólucros plásticos contendo substância amarelada em pedra, semelhante a "crack". Indagado no ato da detenção, o averiguado confessou que realmente estava traficando drogas naquele local. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao investigado e conduzido à Delegacia de Polícia para as demais providências de Polícia Judiciária pertinentes ao fato (fl. 08). Em juízo, no entanto, disse que não se recorda da ocorrência, aduzindo que este local é ponto de tráfico de drogas.

Em juízo, a testemunha Heron Mauro Alves da Silva, Delegado de Polícia, disse que não se recorda da ocorrência devido ao decurso do tempo. Se recorda que chegou a denúncia e visualizaram o comércio da droga no local, mas não se lembra do caso específico.

Na fase inquisitorial, o acusado Isaías Santos de Oliveira permaneceu em silêncio (fls. 10). Em juízo, disse ter 21 anos e nunca teve passagem. É açougueiro registrado. Mora com o filho e esposa. Sobre os fatos, permaneceu silente. Em que pese a existência evidências de autoria e materialidade delitiva, os

elementos indiciários não se comprovaram em juízo, vez que as testemunhas ouvidas em juízo não se recordaram da ocorrência, tendo o acusado permanecido silente. Assim, diante da fragilidade probatória, de rigor a aplicação do princípio do in dubio pro reo, absolvendo-se o acusado.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para ABSOLVER ISAÍAS SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 07 e 10, da imputação prevista no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade desta decisão.

Tratando-se de bem ilícito, autorizo a incineração das drogas, caso ainda não realizada.

Oficie-se à DISE – Delegacia Seccional de Carapicuíba, para que remeta à este juízo, o comprovante de depósito do dinheiro apreendido às fls. 05/06. Decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado da presente sentença sem que haja reclamação nos autos, cumpra-se o disposto no artigo 123 do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado a sentença e feitas às comunicações pertinentes, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA